

S020240520060007

XS-2024-007

卫星互联网终端总体设计 技术开发合同



甲方： 中科星图测控技术股份有限公司

营业执照号码： 91610133MA6U0P572W

注册地址： 合肥市高新区望江西路 900 号中安创谷科技园一期
A1 栋 35 层

法定代表人： 牛威

联系人及联系电话： 汪璟 18005690157

邮 箱： 258421200@qq.com

乙方： 天地信息网络研究院（安徽）有限公司

营业执照号码： 91340100MA2TR81NOP

注册地址： 合肥高新区习友路 3366 号博微产业园一期系统协
同设计测试中心

法定代表人： 李劲松

联系人及联系电话： 臧霄鹏 18655050177

邮 箱： 18655050177@163.com

根据安徽省商业航天测运控产业创新研究院建设需要，甲方委托乙方就 卫星互联网终端总体设计 进行的技术开发，并支付相应的技术服务报酬。为明确各自的权利和义务，双方经过平等协商，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，订立本合同。

一、委托事项

1. 服务内容

1.1 研究目标

本项目围绕汽车卫星（中国星网集团建设的互联网星座）互联窄

带通信和船载平台宽带通信两个场景下的应用需求，开展卫星互联网终端总体技术研究。主要包括：

- (1) 制定产品研发技术路线图，提出总体工程实施方案等；
- (2) 配合甲方开展终端样机研发、调试、试验验证和改进设计等；
- (3) 完成卫星互联网终端技术总结报告。

1.2 任务要求

面向本项目研究目标，开展包括但不限于以下的技术开发任务：

- (1) 开展宽带有源相控阵天线和基带处理一体化终端总体架构设计论证；
- (2) 开展宽带有源相控阵天线技术指标分配、接口约定等论证分析；
- (3) 开展宽带有源相控阵天线技术指标分配、接口约定等；
- (4) 开展宽带互联网卫星通信终端的热特性、电磁特性、可维修性等论证分析，提出终端产品的结构外形和散热等；
- (5) 开展基带处理板架构设计，各主要功能模块的功能指标分配与业务流程，以及与天线单元互联设计等论证分析；
- (6) 开展汽车卫星互联窄带通信的总体架构设计，以及天线与基带处理单元功能指标分配、接口约定等。

1.3 成果形式

- (1) 《卫星互联网终端总体工程实施方案》；
- (2) 《卫星互联网终端技术总结报告》；
- (3) 提交 1 份相关发明专利交底书。

1.4 其他要求

- (1) 技术服务地点：合肥。

(2) 技术服务质量要求: 必须满足 1.2 的要求。

2. 服务成果交付时间、方式

2.1 交货时间: 合同签订后 180 个工作日内;

2.2 服务验收: 甲方收到乙方服务成果后, 应对服务成果进行验收, 并形成验收文件。

二、收费方式

乙方所提供所有成果经甲方验收合格后, 由乙方开具增值税发票, 甲方自收到发票之日起 10 个工作日内, 一次性付清全部货款 250000.00 元 (大写: 贰拾伍万元整), 乙方向甲方开具等额增值税发票, 并对发票的准确性和真实性负责, 否则甲方有权拒付相关款项。

1. 乙方收款账户

账 户 名: 天地信息网络研究院 (安徽) 有限公司

开户银行: 中国工商银行股份有限公司合肥科技支行

账 号: 1302049809201915561

三、知识产权及保密

为履行本合同标的所做出的技术、数据及成果归甲方所有。

1. 甲方利用本合同标的成果 (为履行本合同标的所做出的技术、数据及成果) 所完成新的技术成果, 归双方所有; 甲方利用乙方提供的其他技术资料和工作条件所完成的新的技术成果, 归双方所有。

2. 乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果, 归双方所有。

3. 乙方保证向甲方供应的服务, 不存在侵犯第三方专有技术、知识产权以及其他财产权益的情形。因乙方原因出现侵权争议导致甲方被第三方起诉的, 乙方承担甲方因此造成的全部直接损失和间接损失, 包括但不限于应诉成本、诉讼费、律师费等全部成本、经济赔偿

等。

4. 本合同的“保密信息”是指一方（提供方）为履行本合同约定事项以书面、数字档案或其他任何方式所提供、披露给另一方（接受方）的标示有机密、秘密、或其他同等意义字样的文件、材料及信息，以及有关本合同的谈判、本合同的各项条款。未经对方同意，任何一方对在业务合作过程中所知悉的对方保密信息，以及财务经营情况或对方所提供的客户财务经营情况等商业秘密负有保密责任，未经对方或相关权利人书面许可，接受方不得以任何形式披露、公布、散布给除因实现本合同合作事项必须使用该保密信息的公司高级管理人员、员工外的第三方。本保密条款在本合同有效期内及本合同终止后仍然有效。

四、违约责任

1. 本合同任何一方违约，违约方均应对守约方因此产生的经济损失承担赔偿责任，赔偿范围包括但不限于：守约方为履行本合同支出的一切合理费用，及守约方根据本款为实现自己的请求而发生的诉讼费、律师费、差旅费等一切合理费用。

2. 若因乙方原因造成的乙方不能按照合同约定的交期按质、按量、按期交付，则乙方应自延迟之日起按项目款的1%/日的标准支付违约金。若乙方违反保密约定或单方面终止合作，乙方承担本合同总价款30%的违约金，同时赔偿因泄密给甲方造成的一切损失。因乙方在项目实施过程中侵犯了甲方以及其他任何第三方的合法权益，如果甲方收到上述指控和诉讼，乙方将协助甲方答辩，如最终认定为乙方责任，乙方同意支付法院或仲裁机构最终裁定的一切费用、损害赔偿和律师费，并对甲方的一切可预见的合理损失负有赔偿责任。

五、合同变更、终止和解除

1. 合作的一方经营状况发生变化或其他原因影响协议的履行时，双方可协商决定变更、终止或解除本协议的全部或一部分并另行签订补充协议加以确认，补充协议经双方签字盖章后生效，如若双方未就相关事项签订补充协议的，仍应依本协议约定继续履行，否则视为违约。给非责任方造成损失的，非责任方有权要求责任方赔偿。

2. 如乙方单方面终止合作，应提前 15 个工作日 以书面形式告知甲方，同时乙方在承担违约金外还需赔偿甲方相应损失（包括但不限于应诉成本、诉讼费、律师费等全部成本、经济赔偿、甲方通过其它渠道采购同类服务多出的采购差价和费用等）。

3. 协议解除或终止后，甲方提供或借给乙方的与协议相关的所有甲方文件和资料，乙方应在甲方规定期限内归还，不得扣留。甲方也以同等条件归还乙方提供或借予的与协议相关的所有文件和资料。

六、争议解决

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国相关法律法规。由本合同引起的争议或纠纷，甲乙双方应本着公平、合理、平等互利的原则协商解决。不能通过协商解决的，双方应向合肥仲裁委员会提起仲裁。

七、不可抗力

“不可抗力”是指超出了一方所能合理控制的范围，在受影响的一方加以合理的注意之下仍不可避免并不能克服的任何条件，其中包括但不限于洪水泛滥、地震、战争；但是，资金或融资不足不得被视为不可抗力。因不可抗力使得本合同履行不可能，双方互不承担责任。一方违约后发生不可抗力的，不能免责。

八、通知

除本合同另有约定外，关于本合同的所有通知均以书面形式（包

括向本合同约定的双方前述联系地址邮递送达，或向本合同约定的联系人电子邮箱送达）发出，邮递送达的，以物流显示的收件方的签收时间为有效送达时间；电子邮件送达的，以邮件内容到达收件人电子邮箱系统时间为有效送达时间。

任何一方联系方式变更的，变更方须在变更之日起5日内书面通知另一方，否则由变更方承担因此造成的损失。

九、附则

1. 甲、乙双方本着诚信互利的合作原则，对本合同未明确的其他事项，由双方友好协商决定。

2. 本合同自甲、乙双方签字并盖章之日起生效。本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

3. 未尽事宜由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议约定的内容与本合同约定的内容不一致的，以补充协议约定内容为准。

甲 方：中科星图测控技术股份有限公司

法定代表人或授权代表： 

日 期： 年 月 日

乙 方：天地信息网络研究院（安徽）有限公司

法定代表人或授权代表： 

日 期： 年 月 日